

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 885/2530 ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย การ จำกัด

โจทก์

นางสาว แสง จันทร์ อิน สุข ใน ฐานะ ผู้
จัดการมรดก ของ

จำเลย

นาง สุติ อิน สุข กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11

สัญญาประนีประนอมยอมความระบุว่า จำเลยทั้งสองจะร่วมกันชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ ในอัตราร้อยละสิบสองครึ่งต่อปีของเงินที่ยังค้างชำระให้แก่โจทก์ทั้งหมด โดยจะต้องชำระดอกเบี้ยดังกล่าวนี้ทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2524 เป็นต้นไป ดังนั้นการรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยต้องนับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2524 เป็นต้นไป ไม่ใช่ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เพราะสัญญาประนีประนอมยอมความมิได้ระบุไว้เช่นนั้น จึงต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยผู้เป็นคู่กรณีฝ่าย ซึ่งจะเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้.

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีพร้อมดอกเบี้ย คู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2523 ศาลพิพากษตามยอม คดีถึงที่สุดโจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยผิดนัดไม่ยอมชำระ

ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้บังคับคดียึดทรัพย์
จำเลย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร้องว่า จำเลยได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ให้โจทก์แล้วเป็นเงิน 1,851,173 บาท 39 สตางค์ ส่วนดอกเบี้ยที่ค้างชำระจำนวน
293,182 บาท 84 สตางค์ จำเลยก็ได้ชำระให้โจทก์แล้วเป็นเงิน 295,000 บาท ตาม
เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 5 โจทก์ไม่มีสิทธิบังคับคดีเอากับจำเลยอีก ขอให้ยก
คำขอของโจทก์และปล่อยทรัพย์ของจำเลย

ศาลนัดพร้อม

ในวันนัดพร้อมโจทก์แถลงว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่
8 ธันวาคม 2523 ข้อ 3 โจทก์ยังมีสิทธิยึดดอกเบี้ยเอาจากจำเลยในอัตราร้อยละ
12.5 ต่อปีจากต้นเงิน 1,851,173 บาท 39 สตางค์นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ 10
ธันวาคม 2524 เป็นเงิน 257,620 บาท 32 สตางค์ ตามรายละเอียดการคำนวณ
ดอกเบี้ยที่โจทก์ส่งศาล ทนายจำเลยแถลงว่าในวันที่ทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความ โจทก์จำเลยได้ตกลงกันว่าหากมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
โจทก์จะลดดอกเบี้ยให้กับจำเลยโดยในคำฟ้องของโจทก์นั้นโจทก์เรียกดอกเบี้ยจาก
จำเลยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี หากตกลงทำยอมกันได้ โจทก์จะลดอัตราดอกเบี้ยโดย
คิดเพียงร้อยละ 12.5 ต่อปีและขอคิดเอาจากจำเลยตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม
2524 เป็นต้นไป โดยก่อนหน้านี้ นับแต่วันทำสัญญายอม จำเลยต้องชำระต้นเงินที่
ค้างโจทก์บางส่วนเสียก่อน แล้วจึงได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามข้อตกลง
ดังกล่าว การที่โจทก์ยึดดอกเบี้ยเอาจากจำเลยนับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ 10
ธันวาคม 2524 จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้นัด
ฟังคำสั่งแล้วมีคำสั่งว่าตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ 3 ความว่า "จำเลยทั้ง

สองจะร่วมชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 12 ครั้ง ต่อปีของเงินที่ค้างชำระให้แก่โจทก์ทั้งหมด โดยจะต้องชำระดอกเบี้ยดังกล่าวนี้ทุก ๆ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2524 เป็นต้นไป" หมายความว่าจำเลยจะต้องชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2524 เป็นต้นไป มิได้หมายความว่า ในวันดังกล่าว เป็นวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยจากเงินที่จำเลยค้างชำระโจทก์ตามที่จำเลยแถลง จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ย นับแต่วันทำสัญญา ประนีประนอมยอมความคือวันที่ 8 ธันวาคม 2523 หรือว่ามีสิทธิคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2524 เป็นต้นไป ดังที่จำเลยฎีกา สัญญาประนีประนอมยอมความฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2523 ข้อ 3 ความเป็นว่า "จำเลยทั้งสองจะร่วมกันชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 12 ครั้ง ต่อปีของเงินที่ยังค้างชำระให้แก่โจทก์ทั้งหมด โดยจะต้องชำระดอกเบี้ยดังกล่าวนี้ทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2524 เป็นต้นไป" ศาลฎีกาเห็นว่าเดิมจำเลยต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี แต่ในสัญญาประนีประนอมยอมความให้รับผิดชอบเพียงร้อยละ 12 ครั้ง ต่อปี แสดงว่าคู่สัญญามีความประสงค์จะผ่อนผันให้แก่กันและตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ให้ชัดเจนว่า จะคิดดอกเบี้ยตั้งแต่เมื่อใด จึงเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยผู้เป็นคู่กรณีฝ่ายซึ่งจะเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้ ดังนั้น จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2524 เป็นต้นไป เพราะหากคู่กรณีประสงค์จะให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบ

ดอกเบี้ยยตั้งแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ก็ชอบที่จะระบุงไว้ใ
สัญญาประนีประนอมยอมความว่าให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยยตั้งแต่วันทำ
สัญญานี้เป็นต้นไป และข้อเท็จจริงก็ได้ความว่า ดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความดังกล่าว จำเลยทั้งสองได้ชำระให้โจทก์ครบถ้วนแล้วตามเอกสารท้าย
คำร้องหมายเลข 5 ซึ่งโจทก์มิได้คัดค้านความข้อนี้ ดังนั้น จึงไม่มีดอกเบี้ยตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ข้อ 3 ที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบให้แกโจทก์ การที่
โจทก์นำยึดที่ดินของจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ยก
คำร้องของจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่
2 ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกคำขอของโจทก์ ให้ถอนการยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 96
ตำบลบ้านโพชน อำเภอนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์เสียให้โจทก์รับผิดชอบค่า
ธรรมเนียมการยึดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายและให้
โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนจำเลยที่ 1 ที่ 2 โดยกำหนดค่าทนายความ
รวม 1,500 บาท".

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ